

Voir la réalité en face

On s'est beaucoup réuni cet été. Six fois à ma connaissance pour tenter de mettre un point final à une négociation sociale dont on a salué au moins 5 fois l'imminent dénouement. D'ultime réunion en ultime réunion, ceux qu'on a coutume d'appeler "les partenaires sociaux" n'ont pas réussi à boucler un accord que la presse nous a vendu tant et tant comme allant de soi. On connaît le problème posé par ce projet d'accord. Légaliser 60 heures de service ou de travail (les mots peuvent avoir leur importance) pour remettre "tout le monde dans les clous" n'a rien d'évident, même avec la meilleure volonté du monde, réelle ou feinte. Pour ma part, je n'ai jamais caché le malaise que j'avais à imaginer un accord légalisant ce qui apparaît bien comme des pratiques illicites, fussent-elles courantes, en échange d'un hypothétique calendrier de retour "dans les clous". Je crois qu'on ne programme pas un retour au droit. Mais outre ces principes, je ne voyais pas véritablement comment un tel accord pouvait avoir quelque séduction pour les salariés et nombre d'employeurs. Et, ce qui est plus grave, je ne voyais pas non-plus comment une telle négociation pourrait ne pas laisser des séquelles profondes.

On peut en outre s'interroger, dans la perspective de l'introduction de la notion de temps de travail dans les règlements européens - souhaitée par une résolution du Conseil Européen des Ministres des Transports -, sur les conséquences qu'aurait l'adoption d'une position minimaliste en France.

Cette orientation peut apparaître d'autant plus surprenante qu'on ne rechigne pas par ailleurs à soutenir des textes présentés plus comme pédagogiques que comme applicables (réforme du contrat de transport, loi sur la sous-traitance,...), et que le projet de loi "sécurité modernisation" prévoit un alourdissement des peines réprimant la fraude.

Cette "option" est d'autant plus étonnante que l'on a tout récemment puisé dans les ressources du nouveau code pénal pour confisquer son camion à un Irlandais coupable d'avoir emprunté avec son poids lourd une route qui ne lui était pas destinée.

Il y a un peu plus d'un an je m'interrogeais dans ces colonnes : *"Pour une fois le transport routier est en face de ses responsabilités. Le problème est en effet de savoir qui subira la sanction du marché : flibustiers ou transporteurs honnêtes ?"* Et je me demandais ouvertement fin 1994 s'il y avait quelque chances objectives d'aboutir à un accord. Dans un contexte de régression de l'état de droit, il me semblait impossible de trouver un point de convergence entre la volonté d'une forfaitisation et une globalisation des temps et celle d'une mesure des temps de service et de leur paiement dans un contexte de réduction des temps de travail. Il me paraissait évident par ailleurs que si l'on poussait du côté patronal à une sorte d'éclatement de la convention collective et au développement d'accords d'entreprises, les forces syndicales ouvrières pouvaient difficilement en accepter la perspective. Le drame est à mon sens de l'avoir cru, et de ne pas s'être posé la question de la viabilité d'une telle stratégie. D'abord parce que le processus, qu'il échoue, comme je le crois, ou qu'il réussisse, ne peut que renforcer l'idée de l'acceptation du recul du droit et d'une négociation au rabais. Ensuite, parce qu'il n'apporte guère plus qu'une énième négociation sur la réduction hypothétique des équivalences. Le pire, dans cette affaire, est de ne pas admettre que patrons et conducteurs n'ont pas nécessairement grand chose à gagner d'une légalisation de ce qu'on dit être les pratiques. Mais il serait inconvenant ceci dit de feindre de croire qu'il est aisé de sortir facilement d'une situation aussi critiquable, surtout sans une inflexion très significative non des objectifs mais des moyens de l'État.

Du coup, quoiqu'il arrive, cette période ne peut que laisser un sentiment de malaise. Dommage.

Autre image triste et inquiétante, celle de grandes entreprises, considérées comme des fleurons du secteur, rachetées ou renflouées au prix de baisses d'effectifs majeures et de difficultés en cascades pour les sous-traitants. Je ne peux m'empêcher de penser aux symboles que sont TRANSCAP et SANARA, comme le furent jadis VIROLLE, EXTRANS ou ONATRA. Voir des agences de grands noms prestigieux reprises aux prix d'un pavillon de banlieue ne peut pas laisser insensible, indubitablement. On est tenté de se demander pourquoi et comment des firmes structurées en arrivent à subir à ce point la crise. Erreurs, stratégies internationales mal assurées, conséquences du capitalisme financier pur et dur, résultat d'une situation conjoncturelle et structurelle trop souvent dénoncée comme dangereuse, tout se mêle probablement un peu. Mais il faut y voir clair, comprendre, s'interroger...Y a-t-il en particulier un rapport avec la situation sociale du secteur ? Peut-on évoquer le rôle de la croissance excessive du nombre d'entreprises de transport routier en 1992 ? Je n'ai pas de réponses, tout juste quelques suggestions d'étude dont l'éclairage nous fait défaut.

En fait, la période actuelle ne fait que souligner -cruellement- l'insuffisance de notre compréhension de la réalité des transports. Méconnaissance des réalités sociales et méconnaissance des mécanismes économiques. Deux années de discussion sur le transport routier ne me paraissent pas avoir révolutionné nos connaissances, loin s'en faut. Elles en ont montré cependant les limites, et laissé une large part à la subjectivité. Hélas ces manques se doublent d'une relative défaillance de nos appareils d'observation statistique dont la qualité, l'interpénétration et la promptitude et la rénovation conceptuelle ne suivent pas -dans nos pays- l'évolution économique et institutionnelle de l'Europe. Ne peut-on pas craindre que les difficultés de la politique des transports découlent autant de l'inadéquation de notre appareil d'observation et de réflexion, que du difficile apprentissage du marché et de l'Espace communautaire ? Ne faut-il pas mettre au rang des priorités du service public l'exigence d'un savoir adapté à notre monde ? Il serait dommageable de ne pas répondre par l'affirmative avec enthousiasme.

Patrice SALINI